

INFORME DE LIQUIDACIÓN



INCENDIO SINIESTRO N° 1019765 - 1019766 / LIQUIDACIÓN N° 175460 ASEGURADOR: HDI Seguros S.A.			
N° Póliza: 1-000000220649 Ramo: Todo Riesgo Vigencia: 23-02-2023 al 23-02-2024 Ítem Afectado N° 6 y 9			Asegurado: Flexi Chile SPA Rut: 77.227.317-7 Av. Francisco de Villagra N°327, Depto. 1601 Comuna: Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago Contacto: Raúl Gonzalez Bradanovic +56 9 9872 5644 Correo: rgonzalez@flexishoes.cl
Materia / Monto Asegurado: Incendio contenido: Ítem 6 / UF 12.000,00.- Ítem 9 / UF 8.000,00.-			Corredor: PRIME Corredores de Seguros Spa
Dirección Asegurada: Av. Américo Vespucio N° 400 bodega Y15 – Y13, Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago Actividad/Tipo de Negocio Comercial			Fecha de Siniestro: 20-02-2024 Fecha Denuncia: 21-02-2024 Fecha Asignación: 22-02-2024 Fecha Inspección: 23-02-2024 Fecha Preliminar I: 27-02-2024 Fecha Intermedio IV: 26-09-2024 Fecha de Informe Final: 01-10-2024
Cobertura Afectada: POL120130178: Incendio			Descripción del siniestro: Incendio originado en la Bodega Y3 del complejo de Bodegas San Francisco, se propaga al resto de la manzana denominada X-Y, el fuego alcanza varias bodegas entre las cuales se encontraba la arrendada por el Asegurado Flexi Chile SpA.
Ajustador a cargo: Sr. Eric Tarazona Uribe			Ejecutivo Compañía: Sra. Gheymar Maldonado
Responsabilidad de la Póliza: El asegurador es responsable de las pérdidas en la dirección del riesgo en que se ubican los bienes asegurados identificados en la póliza, los que cuentan con la cobertura de Incendio, con la debida aplicación de las condiciones particulares establecidas en el contrato suscrito.			
RECOMENDACIÓN			
Pérdida reclamada	UF	21.654,31	Recupero
Pérdida determinada	UF	18.869,71	Físico : No existe
(-) Deducible	UF	(1.886,97)	Legal : Ver informe
Pago Recomendado	UF	16.982,74	

CONTENIDO

CONTENIDO	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. RESUMEN DEL CONTRATO	3
2.1. Materia, montos asegurados	3
2.2. Ubicación y descripción del riesgo asegurado	3
2.3. Riesgo relacionado con el siniestro	3
2.4. Vigencia del contrato	4
2.5. Deducible que afecta la cobertura	4
3. INVESTIGACIÓN.....	4
3.1. Descripción del riesgo afectado.....	4
3.2. Aviso o denuncia.....	6
3.3. Inspección	6
3.4. Hechos o circunstancias	6
3.5. Investigación causa del siniestro	7
3.6. Situación contractual.....	8
3.7. Daños constatados	9
4. RESPONSABILIDAD DE LA PÓLIZA.....	12
4.1. Análisis de la Póliza contratada.....	12
4.2. Materia asegurada	12
4.3. Riesgo afectado	12
4.4. Cumplimiento de deberes del asegurado	12
4.5. Conclusión.....	12
5. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS	13
5.1. Reclamación.....	13
5.2. Verificación de las pérdidas	13
5.2.1 Análisis de pérdidas en mercaderías.....	13
5.2.1.1 Análisis de Costos.....	15
5.2.1.2 Análisis de Merma.....	15
5.2.1.3 Análisis de cantidad	16
5.2.1.4 Determinación de la existencia contable	17
5.2.1.5 Resumen de pérdida determinada en mercaderías	17
5.2.2 Análisis de Contenido	17
5.3 Resumen de pérdida determinada	18
5.4 Verificación de monto asegurado	18
5.5 Aplicación del deducible	18
6. RECUPERO.....	19
6.1 Recupero físico	19
6.2 Recupero legal	19
7 RECOMENDACIÓN DEL LIQUIDADOR.....	20
8 ANEXOS DEL AJUSTE	21
9 NORMATIVA LEGAL VIGENTE.....	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, tiene por objeto informar a la Compañía Aseguradora, las observaciones y conclusiones finales respecto del siniestro de Incendio que fuera denominado por la compañía de seguros con las siglas N° **1019765 - 1019766**, relacionado con los daños y perjuicios sufridos por el asegurado **Sres. Flexi Chile SPA**, el pasado 20 de febrero de 2024.

2. RESUMEN DEL CONTRATO

Póliza número: 1-000000220649
Asegurado: Flexi Chile SPA
Rut: 77.227.317-7
Ramo: Incendio
Ítem afectado: N° 6 - 9
Ubicación Asegurada: Bodegas San Francisco-Centro Logístico Laguna Sur: Av. Laguna Sur N°9600 bodega Y15 (It. 6) – **Y13 (*)** (It. 9)

(*) Se recibió el endoso N° 1-000000220649-9, en el cual se indica lo siguiente:

“Motivo:

MEDIANTE EL PRESENTE ENDOSO SE ACTUALIZA DIRECCION ASEGURADA DEL ITEM 9 A CONTAR DEL 05-02-2024, DEBE DECIR: AV. LAGUNA SUR N°9600, BODEGA Y-13. PUDAHUEL. SANTIAGO.”

2.1. Materia, montos asegurados

Ítem 6 - Bodega Y15 - Contenidos Consistentes en Mercaderías	UF	12.000,00.-
Ítem 9 - Bodega Y13 - Contenidos Consistentes en Mercaderías	UF	8.000,00.-

2.2. Ubicación y descripción del riesgo asegurado

Ubicación : Av. Laguna Sur N°9600 bodega Y15 (Ítem 6) – Y13 (Ítem 9)
Ciudad : Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago
Tipo Negocio : Comercial

2.3. Riesgo relacionado con el siniestro

La póliza suscrita ampara la materia asegurada contra el riesgo de Incendio de acuerdo a las condiciones generales de POL120130178 Póliza de seguro de incendio, más otras coberturas adicionales, todo lo cual dice relación con el siniestro.

2.4. Vigencia del contrato

La vigencia del contrato, rige desde las 12:00 horas del día 23 de febrero de 2023, hasta las 12:00 horas del día 23 de febrero de 2024, es decir se encontraba plenamente vigente al momento de ocurrir el siniestro el día 20 de febrero de 2024.

2.5. Deducible que afecta la cobertura

La póliza establece un deducible de 10% de la pérdida con mínimo de UF 10,00 para el riesgo de Incendio.

3. INVESTIGACIÓN

3.1. Descripción del riesgo afectado

Bodegas San Francisco es la empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño de Sudamérica. Desde 1985 a la fecha, han alcanzado una infraestructura de más de 2.130.000 m2 de bodegas distribuidas en 14 centros, de los cuales 7 están en Santiago, 4 en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Puerto Montt) y 3 en Lima, Perú. El servicio que brindan consiste en el arriendo de módulos independientes de bodegas, desde 25 m2 (mini bodegas) hasta completos Centros de Distribución sin límites de espacio.



Cada Centro Logístico funciona como un “Condominio de Bodegas” que cuenta con una administración, gran infraestructura y una amplia gama de servicios asociados y complementarios a la actividad de bodegaje.



Flexi, es grupo industrial dedicado al diseño, manufactura y comercialización del calzado casual, sport y semi-vestir, reconocido internacionalmente. La materia asegurada y afectada en el siniestro que nos ocupa, corresponde a dos bodegas arrendadas por los **Sres. Flexi Chile SPA**, en la ubicación Av. Américo Vespucio

400, pasillo Y, bodega N° Y15 de 250 m2 y bodega N°Y13 de 250 m2, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago.

Para el presente caso y de especial atención, ilustramos a continuación la ubicación geográfica y satelital del Centro Logístico Vespucio – Pudahuel, el cual se encuentra ubicada en la dirección Av. Américo Vespucio N°400, Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana, objeto de estudio en el siniestro que nos ocupan.



Imagen Satelital de la ubicación asegurada

En Amarillo: ubicación del galpón X-Y, galpón afectado por el incendio



Ubicación donde se encontraban las bodegas de Flexi Chile SpA.

Es importante indicar que el Centro Logístico de Bodegas Francisco, tiene diferentes accesos y nomenclaturas para la misma dependencia donde opera el Asegurado que son:

- ✓ Av. Laguna Sur 9600, Pudahuel, Región Metropolitana
- ✓ La Martina 455, Pudahuel, Región Metropolitana
- ✓ Av. Américo Vespucio 400, Pudahuel, Región Metropolitana

3.2. Aviso o denuncia

La denuncia fue realizada al asegurador través de la oficina de corredores S+S Corredores de Seguros Spa el día 21 de febrero de 2024, fecha en la cual comunican a la compañía la ocurrencia del siniestro. HDI Seguros S.A, nos designa como liquidadores especializados del evento señalado, por lo que se toma contacto de inmediato con el asegurado para realizar la visita y otras gestiones relacionadas con el siniestro.

3.3. Inspección

Con fecha 23 de febrero de 2024, tras nuestra designación en el caso, inspeccionamos el lugar de los hechos, ocasión en la que tomamos conocimiento de lo sucedido, de las circunstancias y de la materia afectada. Dicha visita estuvo a cargo de los profesionales de nuestra empresa, Sres. Francisco Tarres, Gerente de Responsabilidad Civil y Legal, Alfonso Pacho, Gerente de Ingeniería, Eric Tarazona, Gerente de Property y Cristóbal Alvarado, Jefe de Property y Carteras Masivas, los que fueron recibidos y acompañados por el Sr. Andrés Illanes, Gerente de Asuntos Corporativos de la empresa asegurada.

En la oportunidad se dejó constancia de los hechos en el acta de inspección, se tomaron fotografías de respaldo, se inició el análisis técnico-contractual del riesgo y se recabaron mayores antecedentes relacionados con el siniestro.

Además, se informó en detalle al asegurado las gestiones que realizaremos en el proceso de liquidación de su caso. De esta manera, se dio por iniciada las acciones tendientes a la investigación de la causa u origen del siniestro, su verificación y cuantificación de los perjuicios, así como del análisis contractual correspondiente a la luz de la póliza contratada.

Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2024, estuvimos presentes en las nuevas dependencias del Asegurado, en el mismo complejo de Bodegas San Francisco, los profesionales de esta oficina de liquidadores Jose Luis Gonzalez Ajustador Senior de Riesgos Financieros y Eric Tarazona Uribe Gerente de Property, en donde se revisó y auditó el sistema de información contable del Asegurado y se establecieron los documentos e información pendientes en cuanto a verificación de trazabilidad y costo que se requerían; en dicha ocasión fuimos atendidos por el Sr. Raúl González, Country Manager y el Sr. Rodrigo Soto, Gerente Planificación y Abastecimiento ambos de la empresa Asegurada.

3.4. Hechos o circunstancias



Los antecedentes recopilados por esta oficina de liquidadores durante la investigación del siniestro nos permiten confirmar que el pasado 20 de febrero de 2024, alrededor de las 20:30 horas, se origina un incendio en jornada de la tarde en el Centro Logístico Vespucio de Bodegas San Francisco, ubicado en Av. Laguna Sur N° 9600, comuna de Pudahuel, el cual se expandió rápidamente en el interior del recinto, afectando a distintas empresas.

Concurrieron compañías de Bomberos de las comunas de Pudahuel, Ñuñoa, La Granja, Maipú, Santiago, Quinta Normal, Melipilla y Curacaví, (Imagen Incendio Bodegas San Francisco,

tercera.com¹) quienes desplegaron un amplio operativo y se declaró una tercera alarma, debido al peligro de propagación del fuego hacia estructuras colindantes.

Según las declaraciones realizadas desde Bodegas San Francisco, el fuego se inició en la bodega Y3, propagándose hacia los módulos X-Y.

Las dos bodegas siniestradas por el fuego, son arrendadas por Flexi Chile SpA, las cuales se encuentran unidas por el interior, con una superficie total de 500 m². Los contenidos se encontraban distribuidos en racks, como también en pallets. La mercadería total era un 95% en calzado y un 5% en accesorios aproximados, la cual era importada principalmente desde México. Producto del incendio se vio afectado de igual manera muebles y equipos electrónicos.

A eso de las 23:30 horas, Bomberos indica que el incendio se encontraba controlado, por lo cual continuaron trabajando durante la madrugada del 21 de febrero de 2024.



Daños producto de incendio módulos X-Y

3.5. Investigación causa del siniestro

Algunos de los puntos y hechos importantes, relacionados con lo ocurrido el día del siniestro corresponde a lo siguiente:

- El pasado 20 de febrero de 2024 se origina un incendio aproximadamente a las 20:30 horas en la Bodega Y3, en la cual se almacenaba diferentes productos de menaje de hogar
- El fuego se genera en la Bodega Y3 y se propaga rápidamente al resto del módulo X-Y consumiendo en galpón prácticamente en su totalidad.

¹<https://www.latercera.com/nacional/noticia/gigantesco-incendio-destruye-bodegas-de-material-inflamable-en-pudahuel/YRNHMBKM4VHCHEDGW3VQCR67QI/#>

- Tras varias horas de trabajo, el personal de Bomberos logró contener el avance de las llamas, y declaró el incendio como una emergencia química, debido a lubricantes que se encontraban en una de las bodegas, situación que el personal de Bodegas San Francisco con personal de servicio, manejo y contuvo con el uso de maquinaria, pomacita y pretilles de contención.
- A eso de las 23.30 horas, el personal de emergencia reveló que el incendio estaba controlado, mas no finalizado, por lo que continuaron trabajando durante la madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024.

En cuanto a antecedentes judiciales del evento, nos fue suministrado por el Asegurado el Parte Policial N° 744, emitido por la 26° Comisaria de Pudahuel, en donde el evento se catalogó por parte de Carabineros bajo el Código N° 854: Incendio con peligro para las personas (4875 y 476) y tiene como fecha de ocurrencia el 20 de febrero a las 20:30 horas. Los hechos indicados en el parte que se adjunta al presente, dicen relación con lo constatado por esta oficina de liquidadores durante el proceso de inspección del caso.

Para los efectos del proceso de liquidación en estudio, podemos indicar que la causa del daño en los bienes del asegurado obedece a un incendio accidental de grandes proporciones que se habría originado en la Bodega Y3 del complejo de Bodegas San Francisco, en donde por propagación del fuego resultan involucradas las materias contenidas en las bodegas donde operaba el Asegurado, las cuales mantenían bajo arriendo, no encontrando a esta fecha algún hecho anómalo o evidencia de carácter criminal, que pudiese tipificar el evento como acto malicioso por parte de terceros.

No obstante, a la fecha de emisión del presente informe, entendemos que la causa del siniestro se encuentra aún en investigación a la orden de la Fiscalía, por lo que se sugiere a los Aseguradores vincularse al proceso de investigación como víctimas para tener mayor certeza de la causa eficiente y posibles responsables bajo la Causa RUC N° 2400218634-5.

3.6. Situación contractual

De acuerdo con antecedentes recabados durante el proceso de liquidación, se cuenta con los siguientes en relación a la modalidad y situación contractual en la que se encontraba el inmueble donde el asegurado llevaba a cabo su operación:

- **Bodega Y15:** Contrato N° 731, con fecha del 26 de octubre de 2020, celebrado entre Bodegas San Francisco Limitada RUT N° 76.098.820-0, como arrendador, y como Arrendatario el Asegurado Flexi Chile SPA RUT N° 77.227.317-7, entregando en arriendo la propiedad identificada bajo la dirección La Martina 455, Pudahuel, Bodega Y15 (250 m²)
- **Bodega Y13:** Contrato N° 8617, con fecha del 17 de enero de 2023, celebrado entre Bodegas San Francisco Limitada RUT N° 76.098.820-0, como arrendador, y como Arrendatario el Asegurado Flexi Chile SPA RUT N° 77.227.317-7, entregando en arriendo la propiedad identificada bajo La Martina 455, Pudahuel, Bodega Y13 (250 m²)

En relación a ambos contratos de arriendo entre Bodegas San Francisco Limitada y el Asegurado, se establecen las siguientes Clausulas:

“DECIMO PRIMERO: Es de cargo, responsabilidad y costo del arrendatario, el contratar y mantener los seguros correspondientes para la protección de los bienes guarnecidos en la propiedad objeto de este contrato como asimismo para amparar su responsabilidad civil

respecto del arrendador y terceros, liberando desde ya al arrendador de toda responsabilidad a causa de la no contratación de dichos seguros, quedando expresamente convenido y entendido que, en todo caso, la contratación de los seguros respectivos no libera al arrendatario de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades que le corresponden de acuerdo con el presente contrato y la ley.

(...)

DECIMO TERCERO: El arrendatario asume y soporta todos los riesgos de pérdida o daño de bienes, materias u objetos contenidos o almacenados en la propiedad materia de este contrato, y/o en los medios de transporte, apilamiento y/o traslado utilizados para su destino, recepción, despacho, operación o manejo, sea que éstos se estén desplazando o se encuentren en espera dentro del Centro de Bodegas, cualquiera que sea la causa a que correspondan sin limitación alguna, incluido el caso fortuito o fuerza mayor.

De esta forma, el arrendador no responderá en forma, modo o manera alguna, por robos, hurtos, mermas, faltantes, pérdidas o extravíos que puedan afectar u ocurrir en la propiedad materia del contrato y/o en los medios de transporte, apilamiento y/o traslado, en los términos antes señalados, o por perjuicios que puedan producirse, directa o indirectamente, por o a causa de, incendios, sismos, inundaciones, rotura de cañerías, filtraciones, roturas o voladuras de techos, efectos de humedad, calor y, en general, por cualquier caso fortuito o fuerza mayor.

En forma especial se deja expresa constancia, de conformidad a lo expuesto en la cláusula tercera precedente, que el arrendador no responderá por problemas de cualquier tipo, causa o naturaleza, originados o derivados, directa o indirectamente de las empresas que proporcionen servicios al Centro de Bodegas, tales como electricidad, agua, teléfono, gas, etcétera, siendo el arrendador un mero re facturador de los servicios en cuestión, conforme lo indicado en este contrato. “

Así las cosas, mediante las cláusulas del contrato de arrendamiento de la bodega, el asegurado se hace responsable a todo evento y por la contratación de los seguros atinentes a las materias que son de su propiedad, de cualquier daño que pudiera afectarle y que se produzca por diferentes riesgos, entre los que menciona expresamente el “incendio”.

En resumen, si se determinase que la causa del siniestro fuera de responsabilidad de Bodegas San Francisco Limitada, este liquidador deja en manos del Asegurador evaluar las posibles acciones de subrogación en contra de dicha empresa. De igual manera, si se determinara que la causa del siniestro apunta a una posible responsabilidad del arrendatario de la bodega Y3, recomendaríamos explorar posibles acciones por Responsabilidad Civil Extracontractual, dado que entre el arrendatario de la bodega Y3 y el asegurado, no existe relación contractual alguna.

3.7. Daños constatados

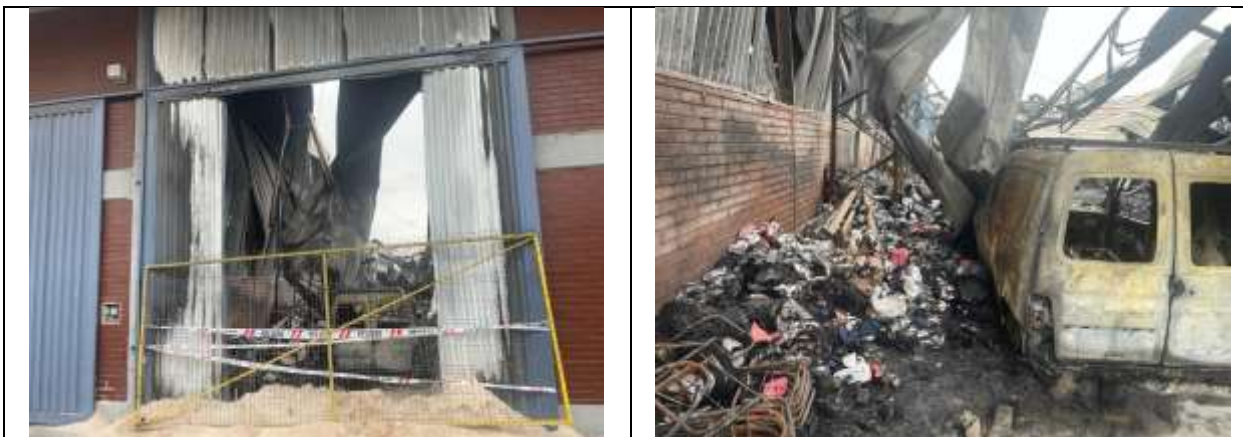
En base a lo verificado durante la inspección en terreno realizada, se describe a continuación los daños verificados:

Contenidos

- Pérdida total de mercaderías contenidas en las bodegas, según cantidades y detalles que se expondrán más adelante
- Destrucción total del Activo Fijo que el Asegurado utilizaba para su operación, tal como mobiliario, equipamiento, computadores, entre otros.

Ilustramos los daños constatados durante nuestra inspección en la siguiente serie de fotografías.





Imágenes de la bodega Y3 donde se presume habría empezado el incendio



Otros daños observados en bodegas contiguas

4. RESPONSABILIDAD DE LA PÓLIZA

Analizadas las circunstancias constitutivas de los daños denunciados y las condiciones generales y particulares del contrato de seguros suscrito por las partes, es dable establecer lo siguiente:

4.1. Análisis de la Póliza contratada

Por los hechos antes relatados, se activó la póliza de Incendio N° 1-000000220649 emitida HDI Seguros S.A., la cual contempla en el ítem N°6 y ítem N°9 la ubicación denominada Av. Laguna Sur N° 9600 bodega Y15 – Y13, Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago, sujeto a las condiciones generales y particulares de la póliza Incendio para los Sres. Flexi Chile SPA., siendo la misma dirección donde tuvo lugar el siniestro. Asimismo, el contrato se encontraba plenamente vigente al momento de ocurrir el siniestro el día 20 de febrero de 2024.

4.2. Materia asegurada

En cuanto a la materia asegurada, la póliza establece el detalle de los bienes asegurados, siendo los que tienen relación al siniestro en estudio los siguientes:

“Ítem 6: Contenidos Consistentes en Mercaderías UF 12.000,00.-“

“Ítem 9: Contenidos Consistentes en Mercaderías UF 8.000,00.”

Ahora bien, acorde con los hechos antes relatados, las materias afectadas en el presente siniestro que corresponden a Contenidos Consistentes en Mercaderías, encuentran cobertura en la póliza suscrita, por lo que se puede concluir como materia asegurada. Al respecto y conforme se expondrá más adelante, los Contenidos diferentes a mercaderías, no hacen parte de la materia asegurada bajo el contrato de seguros suscrito.

4.3. Riesgo afectado

Igualmente, podemos señalar que la póliza contratada ampara la materia asegurada contra el riesgo de Incendio, según condiciones generales de la póliza de Incendio bajo el código POL 1 2013 0178. Adicionalmente, todo lo anterior dice relación con el siniestro, no encontrando exclusión alguna aplicable en el presente siniestro, estando por tanto el riesgo acaecido como cubierto, en el contrato de seguros suscrito.

4.4. Cumplimiento de deberes del asegurado

Analizados los deberes del asegurado en caso de siniestro, nos permite señalar que ha dado cumplimiento, al entregar la documentación requerida para poder llevar a cabo el análisis de las cuantías y responsabilidad del asegurador en el siniestro denunciado. Además de lo anterior, se ha verificado el cumplimiento de las condiciones asociadas a la cobertura de incendio, determinado el fiel cumplimiento de las mismas.

4.5. Conclusión

En virtud de lo expuesto anteriormente, es opinión de este Liquidador que el presente siniestro encuentra amparo en la póliza contratada y por consiguiente el asegurador es responsable por las pérdidas que se determinen derivadas de este siniestro, ya que la materia afectada forma parte de la materia asegurada y se dio cumplimiento a cabalidad de las condiciones contractuales para su realización.

5. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS

En los siguientes puntos expondremos la metodología y criterios aplicados para establecer las pérdidas atribuidas al siniestro y la valorización de las mismas, en relación a los Bienes Físicos y Sub-límites:

5.1. Reclamación

Con base en los antecedentes solicitados por esta oficina, el asegurado nos ha remitido una reclamación formal de pérdidas que asciende a la suma de **CLP 796.376.139.-** equivalente en **UF 21.654,31.-** lo que se resume en el siguiente cuadro de reclamación:

Reclamo de Pérdidas Flexi		
Descripción	Monto CLP	Monto UF
Mercadería	719.866.139	19.573,92
Contenidos	76.510.000	2.080,39
Total Reclamado	796.376.139	21.654,31
Valor UF / Al 20-02-2024		36.776,80

5.2. Verificación de las pérdidas

5.2.1 Análisis de pérdidas en mercaderías

De acuerdo con la información entregada por el asegurado, se presenta un reclamo por concepto de existencias que se afectaron a consecuencia del siniestro en estudio.

La mercadería reclamada corresponde a la totalidad de los productos que se encontraban al interior de dos bodegas (bodega Y13 y Y15) que se encontraban arrendadas por el asegurado en el centro de Bodegas San Francisco.

Para resumir el reclamo, se procede a referenciar los productos del listado entregado, por tipo de producto, según se resume a continuación:

Reclamo de mercadería				
Producto	Unidad de medida	Cant	Precio Unt promedio (CLP/uu)	Total monto reclamado (CLP)
<u>BODEGA Y13</u>				
BALLERINA	un	30	17.549	534.591
BELTBAG	un	62	5.861	363.382
BILLETERA	un	67	7.960	474.721
BOOTIE	un	4	25.671	102.684
BOTA	un	313	32.701	10.308.977
BOTIN	un	1075	26.210	28.368.050
CALCETIN	un	744	1.811	1.758.410
CARTON	un	8693	25.333	212.991.101
CINTURON	un	194	6.636	1.345.425
CORDON	un	126	593	74.718
CREMA AUTOBRILLANTE/LIQUIDA	un	399	2.167	1.020.285
DESODORANTE CALZADO	un	1	2.002	2.002
DILATADOR DE CUERO	un	1	1.091	1.091
ESPONJAS	un	139	1.526	166.279
GRASA CABALLO	un	310	1.651	511.857
LIMPIADOR	un	813	1.713	1.200.271
MOCASIN	un	105	21.307	2.144.303
MOCHILA	un	5	17.744	89.281
PANTUFLAS	un	269	7.818	2.126.187
PLANTILLA	un	199	1.893	320.540
PROTECTOR DE PIE	un	3033	2.759	847.631
RENOVADOR	un	43	3.306	142.160
RESTAURADOR	un	2	3.255	6.510
SANDALIA	un	534	20.829	11.222.748
TALONERA	un	144	1.277	196.297
ZAPATILLA	un	481	21.149	10.187.861
ZAPATO	un	281	21.071	5.979.625
Subtotal bodega Y13			CLP	292.486.986
			UF	7.953,03
<u>BODEGA Y15:</u>				
BALLERINA	un	126	16.449	2.110.842
BOOTIE	un	58	23.389	1.379.364
BOTA	un	1104	32.119	35.540.540
BOTIN	un	5512	25.415	139.053.991
CARTERA	un	1	5.861	5.861
MOCASIN	un	620	21.749	13.580.410
PLANTILLA	un	1	1.801	1.801
SANDALIA	un	3148	19.775	64.033.223
ZAPATILLA	un	3086	20.656	65.763.976
ZAPATO	un	4613	22.286	105.909.146
Subtotal bodega Y15			CLP	427.379.153
			UF	11.620,89
Total reclamo mercadería			CLP	719.866.139
Equivalente en			UF	19.573,92

Para efectos de la determinación de las pérdidas de mercaderías del presente siniestro, se ha procedido por parte de esta oficina de liquidadores, con base en la documentación, información y evidencias suministradas como material probatorio por el Asegurado, a realizar las siguientes verificaciones y análisis:

- ✓ Análisis de costos
- ✓ Análisis de merma
- ✓ Análisis de cantidad
- ✓ Verificación de existencia contable
- ✓ Verificación de montos asegurados

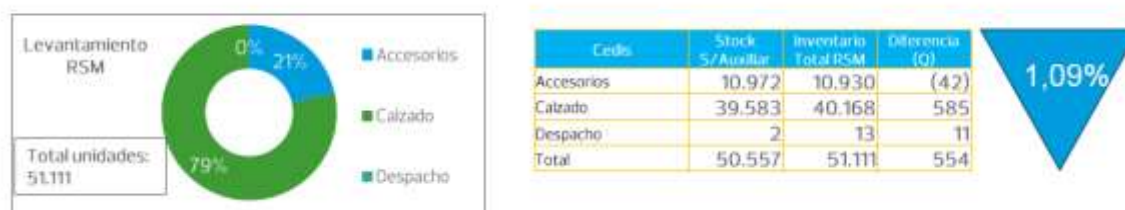
5.2.1.1 Análisis de Costos

La verificación de los costos unitarios y propiedad de la mercadería se efectuó mediante el análisis de las facturas de importación (invoice) sobre una muestra representativa de 843 códigos, de la cual no se observa variación que represente algún ajuste por este concepto, por lo que se aceptan y se encuentran debidamente sustentados los costos reclamados por el Asegurado.

5.2.1.2 Análisis de Merma

Es de práctica habitual que, en todo tipo de negocio, en el curso normal de operaciones genere mermas^[1]. Es por ello, que, en este caso, se procede a aplicar un ajuste por este concepto sobre la pérdida de mercaderías.

De acuerdo al resultado del inventario presentado por la empresa auditora RSM en el mes de Noviembre de 2023, en el cual se determina una diferencia de inventarios o merma de un **1,09%**.



Dicho porcentaje se toma como base y se prorratea, teniendo en cuenta los tres meses que ocurrieron entre el inventario y la fecha del siniestro, por lo que se ajusta este factor a un valor trimestral. Por consiguiente, en este caso, la merma técnicamente probada según registros estadísticos históricos, alcanza un **0,27%**, el cual es aplicado a la pérdida determinada e implica lo siguiente:

[1] Una **merma** es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la diferencia entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa.

Resumen de ajuste de merma				
Detalle			Monto CLP	Monto UF
Mercaderías			719.866.139	19.573,92
(-) Ajuste por merma	0,27%	-	1.943.639	- 52,85
Total validado			717.922.500	19.521,07

5.2.1.3 Análisis de cantidad

Se procede a analizar las tarjetas de existencias de los productos para la muestra seleccionada y solicitada por nuestra oficina al asegurado.

Con las tarjetas de existencias, se revisó lo siguiente:

- ✓ Se verifican las entradas y salidas por SKU desde el 1 de enero de 2024 a la fecha del siniestro.
- ✓ Para esto utilizó como saldo inicial al 31 de diciembre de 2023 (registro Excel aportado)
- ✓ Se comparan las cantidades reclamadas o rebajadas de stock a consecuencia del incendio, con el saldo antes verificado.

Del análisis indicado, se concluye que existen diferencias entre las cantidades reclamadas frente al saldo determinado con esta comparativa, cuyo resultado se expone en el siguiente cuadro de análisis.

Código producto	Saldo al 31-12-2023	Salidas desde el 31-12-2023	Entradas	Stock	Rebaja de inventario siniestro	Cant reclamada	Diferencia
34929BEIGE220	12	0	0	12		12	0
35320NEGRO240	23	0	0	23		23	0
48330NEGRO230	61	0	2	63		63	-1
106514BLANCO260	13	9	0	4		4	-16
107303BROWN250	9	4	1	6		6	-16
109205NEGRO240	6	1	6	11		11	0
109205NEGRO260	32	1	1	32		32	0
109205OPORTO270	18	0	0	18		18	0
110101AZUL250	19	6	3	16		16	0
110101AZUL260	20	2	1	19		19	0
110407CAFE260	11	0	0	11		11	0
119101CREMA260	19	0	4	23		23	0
120903NEGRO240	20	0	0	20		20	0
120903NEGRO250	24	2	1	23		23	0
409101GRIS270	55	0	2	57		57	0
CRE0042NEGROUNIT	393	89	0	304		304	0
CRE0047NEUTROUNI	399	89	0	310		310	0
CTN101EPIM	1	0	0	1		1	0
CTN101EPKW	1	0	0	1		1	0
LST493D0FF	1	0	0	1		1	0
LST493D0G8	1	0	0	1		1	0
Totales					956	989	-33
Diferencia porcentual							-3,34%

Se procede a aplicar el ajuste sobre la pérdida de mercaderías, según se presenta a continuación:

Resumen de ajuste de stock		
Detalle	Monto CLP	Monto UF
Mercadería ajustada	717.922.500	19.521,07
(-) Ajuste cantidad -3,34%	- 23.954.947	- 651,36
Total validado	693.967.553	18.869,71

5.2.1.4 Determinación de la existencia contable

En paralelo de las verificaciones a la información estadística de las existencias, también fue realizado el análisis contable de la reclamación², si bien esta verificación no sopesa sobre las variables ya estudiadas si representa un sustento contable tributario de las cifras presentadas en este proceso de liquidación.

Para ello se ha efectuado el análisis de los flujos contables a la partir del balance general y formulario 29 de la empresa asegurada, para dicha evaluación también se tuvo en consideración la participación porcentual que representaban estas bodegas siniestradas sobre el total de la empresa, el resultado de esta verificación nos permite indicar que se considera sustentada a nivel de cifras generales, la reclamación formulada al seguro la que se encuentra contenida en los montos analizados y contablemente soportados al momento del siniestro.

5.2.1.5 Resumen de pérdida determinada en mercaderías

Con base en lo anterior, a continuación, se presenta el resumen de los ajustes efectuados y pérdidas determinadas.

Resumen de ajustes de mercaderías		
Detalle	Monto CLP	Monto UF
Mercadería reclamada	719.866.139	19.573,92
(-) Ajuste de costos	-	-
(-) Ajuste por merma	-1.943.639	-52,85
(-) Ajuste cantidad	-23.954.947	-651,36
Pérdida determinada	693.967.553	18.869,71

5.2.2 Análisis de Contenido

Por otro lado, el asegurado ha remitido un reclamo por concepto de activos fijos siniestrados³, sin embargo, estos no forman parte de las materias aseguradas en el póliza en estudio, las cuales se definen, conforme se expone:

"MATERIA ASEGURADA

CONTENIDOS CONSISTENTES EN MERCADERÍAS"

² Anexo N° 1 - Análisis de flujos contables.

³ Anexo N° 2 - Detalle de reclamación de contenidos.

El monto reclamado en este apartado es de **CLP 76.510.000.-** equivalente en moneda de la póliza a **UF 2.080,39**, pero no existe valor alguno a considerar dentro del presente estudio de liquidación de pérdidas.

5.3 Resumen de pérdida determinada

A continuación, se detalla el resumen de pérdidas determinadas.

Resumen de Pérdidas Determinadas	
Descripción	Valor UF
Mercadería	18.869,71
Contenidos	0,00
Total Pérdida Determinada	18.869,71

5.4 Verificación de monto asegurado

Según se establece en el contrato de seguros, corresponde verificar que el monto en riesgo para las materias afectada. Para efectuar el análisis, acudiendo a que se trata de una pérdida total, se evalúa el monto de la pérdida determinada por bodega afectada para compararlo con su respectivo monto asegurado.

Del análisis técnico, podemos concluir que el valor de la materia asegurada a la fecha del siniestro, no supera los montos asegurados, según se expone:

Verificación de montos asegurados por bodega				
Bodega	Monto reclamo UF	Pérdida determinada UF	Monto asegurado UF	Porcentaje asegurado
Y13	7.953,03	7.666,90	8.000,00	100%
Y15	11.620,89	11.202,81	12.000,00	100%
Totales	19.573,92	18.869,71	20.000,00	

5.5 Aplicación del deducible

La póliza contratada contempla un deducible de 10% con un mínimo de UF 10.- en toda y cada pérdida, los que, aplicados a las pérdidas determinadas, implica:

Resumen de Pérdida y Deducible				
Item	Bodega	Pérdida determinada UF	Deducible 10% UF	Indemnización Recomendada
Ítem 9	Y13	7.666,91	766,69	6.900,22
Ítem 6	Y15	11.202,80	1.120,28	10.082,52
Totales		18.869,71	1.886,97	16.982,74

6. RECUPERO

6.1 Recupero físico

Debido al nivel de destrucción y el tipo de materiales que componen las mercaderías afectadas y consideradas dentro de la indemnización analizada, no existe ningún tipo de recupero físico factible ni viable por los restos de lo que quedó luego del incendio, lo único que se logró apreciar fueron algunos fierros de algunos equipos y los rack (Activo Fijo del Asegurado) que se mantenían al interior de las bodegas, sin embargo, dichos elementos no hacen parte de la presente liquidación, por lo tanto, se descarta cualquier posibilidad de salvamento en este caso.

6.2 Recupero legal

En consideración de los antecedentes expuestos en el presente Informe de Liquidación, cuyo incendio originado en la bodega Y3 del Complejo Bodegas San Francisco que se propagó hasta las bodegas Y13 - Y15, sugerimos al Asegurador hacer un seguimiento de todos los antecedentes relacionados a la investigación de estos hechos e iniciar las acciones de recupero legal en contra de cualquiera de los eventuales responsables del incendio que puedan estar relacionadas al uso y/u operación misma del inmueble donde se origina el incendio.

Cabe destacar, que a la fecha no se ha encontrado algún hecho externo, anómalo o evidencia de carácter criminal, que pudiese tipificar el evento como acto malicioso por parte de terceros

7 RECOMENDACIÓN DEL LIQUIDADOR

Sí, **HDI Seguros S.A.**, aprueba el presente Informe de Liquidación, se recomienda cursar por concepto de indemnización de los siniestros N° **1019765-1019766** la suma total de **UF 16.982,74** (Dieciséis mil novecientos ochenta y dos coma setenta y cuatro Unidades de Fomento), al beneficiario de la póliza **Sres. Flexi Chile SPA.**, según se dispone en la póliza N° **1-000000220649** y el siguiente detalle:

Resumen de Indemnización

Concepto	Siniestro 1019765	Siniestro 1019766	Indemnización Total
N° Ítem - Bodega	6 - Y15	9 - Y13	
Subtotal	10.082,52	6.900,22	16.982,74

El resultado del análisis se informó al asegurado por correo electrónico con fecha 02 de agosto de 2024 y fue recibida la aceptación a nuestra evaluación y conclusiones por parte del Asegurado.

Asegurado : Flexi Chile SPA
 RUT : 77.227.317-7
 Nombre Ajustador : Eric Tarazona Uribe
 Correo electrónico: etarazona@jpv-asociados.cl

Datos Bancarios

Nombre: Flexi Chile Spa
 RUT N°: 77.227.317-7
 Banco: Santander
 Cuenta Corriente: 77764410
 Email: rgonzalez@flexishoes.cl

Nota: Para conocer la fecha del pago de su siniestro, le agradeceremos llamar a la Compañía **HDI Seguros S.A**

JPV ASOCIADOS AJUSTADORES ESPECIALIZADOS LTDA.



Eric Tarazona Uribe
Gerente de Property
Liquidador Asignado: JPV ASOCIADOS AJUSTADORES ESPECIALIZADOS LTDA



Juan Pablo Valdivieso F.
Director - Gerente General

RUT: 78.938.920-9

Santiago, 01 de octubre de 2024.

8 ANEXOS DEL AJUSTE

Anexo N°1 - Determinación de la existencia contable:

Como verificación adicional, es importante validar que los inventarios remitidos por el asegurado se encuentran dentro de la información contable entregada, toda vez que el presente siniestro constituye una pérdida total.

Por lo anterior, se procede a realizar las verificaciones de la información contable y registros de venta.

Con esta información es posible realizar el análisis de los flujos de inventario según lo siguiente:

$$\text{Saldo Inicial} + \text{Ingresos} - \text{Salidas} = \text{Saldo Final de Existencias}$$

Para realizar este análisis, hemos tenido a la vista la siguiente información contable tributaria, solicitada y facilitada por el asegurado:

- Balance tributario al 31 de diciembre de 2023
- Formulario 29 desde enero de 2024 hasta marzo de 2024
- Libros de compra y ventas de enero hasta marzo de 2024

El análisis contable realizado en el presente estudio, se resume a continuación.

EEFF 31 de diciembre de 2023		
Detalle	Valores CL\$	
Ventas de mercaderías		3.127.422.121
Costo de Ventas		1.702.083.493
Margen de Ut. (\$)		1.425.338.628
Margen de Ut. (%)		45,58%
Inventario Inicial 01/01/2024	\$	1.263.948.996
(+) Compra Mercaderías.		
Desde enero a febrero 2024	\$	128.388.684
(=) Subotal Ingreso Mercaderías	\$	1.392.337.680
(-) Costo de Ventas		
(+) Ventas de Mercaderías.		
Desde enero a febrero 2024		378.366.939
(-) Mg. de Comercialización		172.442.668
Costo de venta periodo		205.924.271
Subtotal Mercaderías	\$	1.392.337.680
(-) Costo de Ventas	\$	205.924.271
Existencia Contable a Fecha de Siniestro	\$	1.186.413.409
Debidamente Expresado a UF	UF	32.259,83
Existencias En bodega Expresado a UF	66,46%	21.441,45

Nota 1: Para segregar la venta y compra relacionada de mercaderías, se ha procedido a aplicar la proporcionalidad entre la información emanada del balance versus los formularios 29 del periodo en estudio.

Con base en lo anterior, se determina que el inventario contable de mercaderías a la fecha del siniestro es de **UF 32.259,83.-** dicho valor corresponde al inventario general de la empresa por lo que se procede a determinar la proporción correspondiente a la ubicación afectada con base en el inventario presentado por el asegurado al cierre del año 2023, cual se encuentra diferenciado por ubicación, y se obtiene que el 66,46% del total de existencias corresponde a la ubicación en estudio (bodegas Y13 y Y15).

Con el análisis de esta documentación, la existencia contable a la fecha del siniestro asciende a UF 35.375,64. - según se expone:

Existencias En bodega Expresado a UF	66,46%	21.441,45
---	---------------	------------------

Del presente análisis se concluye que el reclamo realizado por el asegurado se encuentra dentro de sus registros contables por lo que se aceptan dichos respaldos para acreditar los montos reclamados.

Anexo N° 2 Detalle de reclamación de contenidos.

Reclamo de contenidos				
Producto	Unidad de medida	Cant	Precio Unt reclamado (CLP/uu)	Total monto reclamado (CLP)
Alttillo y racks	un	1	37.640.000	37.640.000
Aplilador Electrico	un	1	12.000.000	12.000.000
Iluminacion	un	1	7.500.000	7.500.000
Muebles ShowRoom	un	3	2.500.000	7.500.000
PC Escritorios ALL IN ONE	un	3	800.000	2.400.000
Capturadores Hand held	un	3	700.000	2.100.000
Impresora RFID	un	1	1.000.000	1.000.000
Carrito Almaceneje manual	un	4	200.000	800.000
Carrito transportador Manual	un	4	150.000	600.000
Percheros Para Cinturones	un	4	120.000	480.000
Impresora ZEBRA	un	1	400.000	400.000
Meson de Trabajo	un	1	400.000	400.000
Traspaleta Manual	un	1	350.000	350.000
Celular Samsung	un	1	300.000	300.000
Aire Acondicionado MIDEA	un	1	290.000	290.000
Impresora Multifuncional	un	1	250.000	250.000
Refrigerador Midea	un	1	200.000	200.000
camaras	un	2	100.000	200.000
Impresora Termica	un	2	100.000	200.000
Sillas Ejecutivas	un	5	30.000	150.000
Escritorio de madera	un	1	150.000	150.000
Lector Codigo de Barras Zebra	un	1	150.000	150.000
Mesas Comedor	un	2	70.000	140.000
mesas plegables	un	4	30.000	120.000
aspiradora industrial	un	1	120.000	120.000
repetidoras WIFI	un	3	40.000	120.000
Monitor Camaras	un	1	120.000	120.000
Pesa presicion	un	1	100.000	100.000
Lector Codego de Barras	un	2	50.000	100.000
Routers Internet	un	1	100.000	100.000
Sillas Comedor	un	6	15.000	90.000
DVR Camaras	un	1	90.000	90.000
Meson Escritorios	un	1	80.000	80.000
Casilleros 4/p	un	1	80.000	80.000
Microondas Midea	un	1	50.000	50.000
Maquina Dispensadora de Agua	un	1	50.000	50.000
Mueble Refrigerador y Microondas	un	1	50.000	50.000
Rack Porta Bidones	un	1	40.000	40.000
Total reclamo contenidos			CLP	76.510.000
Equivalente en			UF	2.080,39

9 NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Dando cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 28 Nro. 8 del Reglamento sobre Auxiliares del Comercio de Seguros Núm. 1055.-, se transcriben a continuación los artículos de dicho reglamento que dicen relación con el procedimiento de impugnación

Artículo 26º.- Impugnación del informe de liquidación. Recibido el informe de un liquidador registrado, la compañía de seguros y el asegurado dispondrán de un plazo de 10 días para impugnarlo.

En caso que la liquidación sea practicada directamente por el asegurador, sólo el asegurado estará facultado para impugnar el informe de liquidación, dentro del plazo mencionado anteriormente.

En el caso que la liquidación directa por el asegurador determine la procedencia del pago de la indemnización y su monto en el respectivo informe de liquidación, la compañía de seguros deberá proceder a su pago en el plazo de 6 días.

Impugnado el informe de liquidación, el liquidador o la compañía aseguradora, en su caso, deberá dar respuesta a dicha impugnación dentro del plazo de seis días contado desde su recepción.

La respuesta del liquidador a las impugnaciones efectuadas se remitirá al asegurado y asegurador, en forma simultánea.

Tratándose de los seguros a que se refiere el inciso segundo del artículo 542 del Código de Comercio, el plazo para impugnar la liquidación será de 20 días, mientras que el de respuesta a la impugnación será de 12 días.

Artículo 27º.- Pago de la indemnización. Si dentro del plazo de 5 días de concluido el proceso de liquidación, persistieran las diferencias entre el asegurador y el asegurado respecto del monto de la indemnización o sobre su procedencia, la compañía de seguros deberá notificar al asegurado su resolución final respecto al siniestro. Se entenderá concluido el proceso de liquidación, una vez que sean contestadas las impugnaciones o venzan los plazos para impugnar.

El siniestro deberá ser pagado por la compañía de seguros dentro de los 6 días siguientes de notificada la resolución de la compañía de seguros respecto de la procedencia del pago de la indemnización, salvo que la póliza disponga un plazo distinto el cual, en todo caso, no podrá exceder de los 6 días señalados anteriormente en el caso de pólizas depositadas en la Superintendencia. En el mismo plazo, deberá ponerse a disposición del asegurado la suma no disputada, si la hubiere.

En la decisión final de la compañía de seguros, deberá siempre informarse al asegurado su derecho a recurrir al procedimiento establecido en la póliza, o al que corresponda conforme la ley, para reclamar el pago de su pretendida indemnización o solucionar las dificultades que subsistan.

Tratándose de indemnizaciones cuyo pago no sea en dinero conforme al artículo 563 del Código de Comercio, éstas se realizarán dentro del plazo indispensable para cumplirlas, según la naturaleza de la prestación y conforme a lo previsto en el contrato. La Compañía de Seguros, al comunicar su decisión final sobre el siniestro, pondrá en conocimiento del asegurado la forma y estimación del plazo para el pago de dicha indemnización.